

Kielce, dn. 12 sierpnia 2025 r.

Nr sprawy: RRO.0271.35.2025

Jakub Białecki
ul. Partyzantów 16
26-300 Opoczno
e-mail: jakubialecki@student.agh.edu.pl

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 marca 2025 roku.

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 marca 2025 roku, który wpłynął do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 30 lipca 2025 roku, dotyczącej udostępnienia informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego dla wszystkich kierunków z rozbićciem na poszczególne kierunki studiów oddzielnie w roku akademickim 2024/2025 oraz 2023/2024 i podaniem:

- a) pełnej nazwy kierunku oraz formy studiów (np. stacjonarne/niestacjonarne),
- b) wzoru matematycznego /algorytmu obliczania punktów rekrutacyjnych (z uwzględnieniem wszystkich składowych),
- c) wszystkich wyników punktowych kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, bez przypisywania punktów do osoby,
- d) liczby miejsc przewidzianych na dany kierunek w rekrutacji,
- e) progu punktowego na kierunek,

działając w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w załączeniu przesyłam informacje dotyczące pełnej nazwy kierunku oraz formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne), wzoru matematycznego/algorytmu obliczania punktów rekrutacyjnych oraz liczbę miejsc przewidzianych na dany kierunek w rekrutacji.

W zakresie udzielenia informacji dotyczących wszystkich wyników punktowych kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, bez przypisywania punktów do osoby oraz w zakresie progów punktowych na kierunek **wzywam Wnioskodawcę do:**

- 1) wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego oraz wykazania, że uzyskanie żądanej informacji w ww. zakresie stwarza realną możliwość wykorzystania**



uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszego ochrony interesu publicznego,

- 2) wskazania, w jaki sposób zamierza wykorzystać żadaną informację w ww. zakresie dla ochrony szczególnie uzasadnionego interesu publicznego,**
- w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem odmowy udostępnienia informacji publicznej.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności należy podnieść, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) *prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.*

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę charakter i zakres żądanych informacji wskazanych we wniosku, należy wskazać, że informacja w zakresie udostępnienia wszystkich wyników punktowych kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, bez przypisywania punktów do osoby oraz udostępnienia progów punktowych na kierunek, w istocie ma charakter informacji przetworzonej.

Stwierdzić bowiem należy, że do przygotowania informacji Uniwersytet będzie musiał zaangażować znaczne środki osobowe, co z pewnością wpłynie na normalny tok pracy i utrudni realizację innych zadań Uniwersytetu przez pracowników zaangażowanych w realizowanie wniosku.

W szczególności mowa jest tutaj o pracownikach Sekcji Rekrutacji oraz informatykach, którzy będą musieli zostać zaangażowani do wyszukiwania i zgromadzenia danych wskazanych we wniosku. Nie bez znaczenia jest fakt, że wnioskodawca prosi o wszystkie wyniki punktowe kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, a także progi punktowe, dane te miałyby być podane z rozbiem na kierunki oraz formę studiów i miałyby obejmować rekrutację na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025. W tym miejscu należy podkreślić, że w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 było 501 postępowań rekrutacyjnych w których wzięło udział 9381 kandydatów, zaś w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 liczba postępowań, to 439 z udziałem 9934 kandydatów. Istotnym jest fakt, że wnioskodawca prosi o wszystkie wyniki punktowe kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji bez przypisywania punktów do osoby. Z systemu elektronicznej rekrutacji działającego w UJK można wygenerować listy rankingowe z nazwiskami kandydatów oraz datami urodzenia, zatem aby uzyskać dane o które prosi



wnioskodawca należałoby edytować każdą listę rankingową, co sumarycznie daje wynik prawie 1000 list.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny w pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku, wymagający zgromadzenia, przekształcenia (zanonimizowania) i sporządzenia wielu kserokopii określonych dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania adresata wniosku i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo że składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną. Potrzebę przetworzenia informacji nie zawsze należy utożsamiać z wytworzeniem rodzajowo nowej informacji. Przetworzenie może również polegać na wydobyciu poszczególnych informacji z posiadanych przez organ zbiorów dokumentów i odpowiednim ich przygotowaniu na potrzeby wnioskodawcy. Tym samym również suma informacji prostych może być traktowana jako informacja przetworzona. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo iż składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o udostępnienie informacji publicznej (I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska [w:] I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, *Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz*, wyd. III, Warszawa 2016, art. 3., LEX).

Tym samym, w kontekście przywołanego wcześniej przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, udostępnienie informacji publicznej przetworzonej jest uzależnione od tego, czy uzyskanie tego typu informacji przez Wnioskodawcę jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Ponadto należy uznać, że sposób regulowania możliwości udostępnienia informacji przetworzonej jest wyrazem uznania przez ustawodawcę prymatu interesu publicznego nad interesem prywatnym, a w konsekwencji ogranicza prawo do informacji publicznej. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo, wskazując, że ustawodawca, ograniczając w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy dostęp do informacji przetworzonej, czyni to w zgodzie z zasadą proporcjonalności i nie można w tym przypadku mówić o łamaniu konstytucyjnych uprawnień obywatela, skoro przedkładając interes publiczny nad interes strony, prawodawca ma na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów państwa i innych podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej (zob. wyrok NSA z 26 listopada 2014 r., I OSK 924/14, CBOSA).

W związku z powyższym wnioskodawca domagający się udzielenia informacji publicznej przetworzonej powinien wyjaśnić szczególnie istotny interes publiczny oraz wskazać w jaki sposób zamierza ją wykorzystać dla ochrony szczególnie uzasadnionego interesu publicznego.



Ponadto wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców, ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego (wyrok NSA z 9 grudnia 2010 r., I OSK 1768/10, LEX nr 1612055).

Dopiero po uzyskaniu ww. informacji Uniwersytet będzie mógł dokonać oceny, czy w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego.

Z wyrazami szacunku



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Janina
Wojciechowska

Date / Data: 2025-
08-12 12:27

Załączniki:

- 1) Dokumentacja,
- 2) Klauzula informacyjna RODO.



Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

BIURO REKTORA
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
e-mail: rektor@ujk.edu.pl
tel. 41 349 72 00